

1513280-90.2022.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 24ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu e Denunciado:
LUCIANO KELVIN RODRIGUES LOPES DE JESUS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LEANDRO THOMER CRESCENCIO DA SILVA e MARCELO ALMEIDA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º-B e § ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
24ª Vara Criminal
Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513280-90.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1513280-90.2022.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu e Denunciado:
LUCIANO KELVIN RODRIGUES LOPES DE JESUS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

LEANDRO THOMER CRESCENCIO DA SILVA e MARCELO ALMEIDA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º-B e § 30, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 04 de junho de 2022, por volta das 16 horas, na Rua Tico Tico do Campo, altura do nº 28, Brasilândia, neste município de São Paulo, agindo em concurso e com identidade

de propósitos entre si e também com Luciano Kelvin Rodrigues Lopes de Jesus (já falecido), mediante grave ameaça e violência exercidas com o emprego de arma de fogo contra a vítima Carlos Fortunato Cardoso, contra a qual efetuaram disparos de arma de fogo, com animus necandi, que somente não lhe provocaram a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, dela tentaram subtrair seus bens.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta escrita à acusação.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e cinco testemunhas e os réus foram interrogados.

As partes apresentaram as suas alegações finais por memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente, já que, ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que os acusados praticaram o delito de tentativa de latrocínio que lhes foi imputado na denúncia, em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo, não estando configurada, contudo, a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º-B, do Código Penal.

Com efeito, ambos os réus, ao serem interrogados em juízo, confessaram a autoria delitiva em questão.

E, quanto a Leandro, sua confissão foi corroborada pelos depoimentos judiciais dados pelos policiais militares Alan Garanito de Almeida e Luís Fernando de Souza Cavalcante, os quais asseveraram que foram acionados e compareceram ao local dos fatos, onde se depararam com o réu Leandro e com Luciano baleados e caídos ao solo; Leandro prontamente confessou haver tentado assaltar uma vítima e pediu para ser socorrido. Aduziram esses policiais que a vítima e seu filho chegaram pouco depois ao local e narraram que estavam ali para comercializar um veículo, quando a vítima foi abordada por três indivíduos, dois deles armados, que anunciaram o assalto; entretanto, a vítima, que é policial militar, reagiu e sacou sua arma, quando um dos assaltantes puxou o gatilho da arma que mantinha apontada para ela; a arma falhou e a vítima efetuou quatro disparos nesse assaltante, que posteriormente faleceu; o filho da vítima, também policial militar, assistia a tudo a certa distância, e também sacou de sua arma e efetuou disparos na direção dos outros dois assaltantes, pois um deles - Leandro - também estava armado; o próprio Leandro foi atingido pelos disparos efetuados pelo filho da vítima e caiu ao solo, onde permaneceu até a chegada dos policiais ao local. acrescentaram esses policiais que, segundo a vítima e seu filho, o terceiro assaltante não foi atingido e conseguiu fugir.

Já com relação ao réu Marcelo, sua confissão encontra pleno respaldo nos depoimentos dados em juízo pelos policiais civis Rubens Nero do Nascimento e Israel Carneiro Bastos, dos quais se infere que, motivados por informações anônimas, eles encontraram esse acusado nas proximidades do local do crime, alguns dias depois de sua ocorrência; Marcelo foi abordado e ali mesmo, indagado sobre os fatos, admitiu seu envolvimento no crime; Marcelo foi levado à delegacia de polícia, onde reiterou sua confissão e descreveu detalhadamente como teria ocorrido o crime, verificando-se que seu relato coincidia com a descrição dos fatos dada pela vítima e pelo filho dela.

Por fim, embora a vítima Carlos Fortunato Cardoso e seu filho Victor Hugo Gonçalves Cardoso, ao serem ouvidos em juízo, não tenham tido condições de realizar o reconhecimento dos réus, é certo que eles confirmaram a ocorrência dos fatos, narrando que se dirigiram ao local indicado na denúncia em razão da suposta

comercialização de um veículo, quando a vítima, que havia desembarcado de seu carro, foi abordada por três indivíduos armados, que anunciaram o assalto; um dos indivíduos estava mais à frente, com uma arma de fogo apontada para a vítima; todavia, a vítima tentou reagir e sacar a arma que levava consigo, quando esse referido indivíduo puxou o gatilho de sua arma por mais de uma vez e gritou a seus comparsas “atira que é polícia!”; a arma do assaltante falhou e a vítima efetuou disparos contra ele, atingindo-o; o filho da vítima, que assistia a tudo do interior de seu veículo, também sacou de sua arma de fogo e efetuou disparos na direção dos outros dois assaltantes, depois de perceber que um deles também estava armado; ele atingiu o assaltante armado e o outro assaltante fugiu.

Está assim claramente comprovado nos autos que os dois acusados, aliados a um terceiro indivíduo, agindo juntos e munidos do mesmo propósito delituoso, abordaram a vítima, anunciaram o assalto e, diante da reação esboçada pela vítima, acionaram, por mais um vez, o gatilho da arma que um deles empunhava e que mantinha apontada, a curta distância, na direção da vítima, a tornar manifesto o animus necandi com que agiram, somente não logrando êxito em balear a vítima porque a referida arma falhou e não disparou. Ademais, os réus e seu comparsa não conseguiram apoderar-se de nenhum bem da vítima em decorrência da reação dela e do filho dela, que alvejaram dois dos assaltantes e afugentaram o terceiro. É claro e certo, portanto, que a conduta perpetrada pelos réus amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Observe-se, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo são plenamente coerentes e harmônicos, compatibilizando-se, ainda, com aqueles por eles prestados perante a autoridade policial.

Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os aludidos policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus, sabendo-os inocentes.

E, afinal, o fato de as aludidas testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida.

A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC n 74.608-SP – STF).

Por outro aspecto, todavia, embora esteja comprovado nos autos que os réus e seu comparsa agiram armados (dois deles empunhavam arma de fogo no momento do assalto), consoante se infere da prova oral coligida em juízo, do auto de exibição e apreensão das armas e do respectivo laudo pericial, certo é que as armas usadas pelos roubadores eram revólveres de calibre 38, não se tratando, portanto, de armas de calibre restrito ou proibido, a afastar a caracterização da hipótese versada no artigo 157, § 2º-B, do Código Penal. Anote-se que as pistolas apreendidas pertenciam à vítima e ao filho dela, ambos policiais militares, e não aos assaltantes.

Note-se, ainda, contrariamente ao que sustentou a Defesa, que, “no crime de latrocínio, é despicienda a indagação sobre quem tenha efetivamente sido o autor do disparo fatal, eis que, concertado o roubo à mão armada e sendo o evento morte mero desdobramento da empreitada criminoso, todos devem responder pelo delito, a título de coautoria” (TJSP, Rel. Des. Segurado Braz, RT 764/539).

Impõe-se, nesses termos, a condenação de ambos os réus, pela prática do delito

previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois reunidas todas as suas elementares.

Passo à dosimetria das penas.

Nos moldes dados pelo artigo 59 do Código Penal, fixo as penas base, para cada um dos réus, no patamar mínimo legal, isto é, em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus.

Quanto a Marcelo, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas (a certidão de fls. 305/309 somente aponta processos em andamento, que não são bastantes à caracterização da reincidência). De outro lado, não é possível, quanto a ele, a aplicação de circunstâncias atenuantes, tais como a confissão espontânea em juízo, face ao contido na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Já Leandro é duplamente reincidente (fls. 38/71). De outro lado, ele também confessou espontaneamente, em juízo, a autoria delitiva. No cotejo dessas circunstâncias, e com a preponderância da dupla reincidência, aumento as penas de Leandro de um sexto, obtendo 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há causas de aumento de pena a serem aplicadas.

Observo, nesse ponto, que não é possível a aplicação, ao caso vertente, das causas de aumento de pena previstas no § 2º, incisos II, e no § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do artigo 157 do Código Penal: "as causas de aumento de pena previstas no § 2º do art. 157 do CP, não incidem na hipótese de latrocínio (§3º, 2ª parte, do art. 157, do CP), cuja retribuição penal abstrata é estabelecida em correspondência direta com a gravidade do evento morte, lesivo de bem jurídico penalmente prevalente sobre o patrimônio e estranho à figura básica do roubo" (TJSP, RT 707/291 e JTJ 156/301).

Isto porque, "ocorrendo o latrocínio, o agente sofre punição mais acentuada 'em razão da maior gravidade do resultado', consoante Hungria. Exacerbando-se a pena, com a incidência das causas de aumento de pena do § 2º, haveria inquestionavelmente um verdadeiro bis in idem" (TJSP, RJTJSP 97/504). No mesmo sentido: STF, RTJ 98/476.

Igualmente, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça que "as majorantes do § 2º do art. 157 do CP não se aplicam às hipóteses de roubo qualificado pelo resultado (§ 3º) (Precedentes)" (5ª T., REsp. 221.695, rel. Min. Félix Fischer, j. 04.04.2000, DJU 15.05.2000, p. 183).

Aplico por fim, para cada um dos réus, a causa de diminuição de pena do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal, e reduzo as respectivas penas de metade, em razão da extensão do iter criminis percorrido pelos réus, que abordaram a vítima, anunciaram o assalto, empregaram grave ameaça contra ela (pelo porte ostensivo de arma de fogo) e puxaram o gatilho de uma das armas que empunhavam por mais de uma vez, não chegando, todavia, a atingir a vítima ou a se apoderar de bens dela. Obtenho as penas finais de: 10 (dez) anos de reclusão e 05 (cinco) dias-multa para o réu Marcelo e 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa para o réu Leandro.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33, § 2º, a, do Código Penal.

Por expressa vedação legal (em razão do montante de pena ora estipulado e da grave ameaça e violência empregadas contra a vítima), os réus não fazem jus aos

benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência:

1) CONDENO o réu LEANDRO THOMER CRESCENCIO DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 05 (cinco) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ficando afastada a incidência das causas de aumento de pena previstas no § 2º do referido artigo 157 do Código Penal; e

2) CONDENO o réu MARCELO ALMEIDA SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 05 (cinco) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 3º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ficando afastada a incidência das causas de aumento de pena previstas no § 2º do referido artigo 157 do Código Penal.

Deixo de conceder aos réus o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a gravidade do delito que cometeram, bem como em vista do montante e do regime inicial de pena ora aplicados. Ademais, os réus responderam presos ao processo, não tendo cessado as circunstâncias que ensejaram a decretação e a manutenção de sua custódia cautelar.

Recomendem-se os réus.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Custas na forma da lei, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

P.R.I.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA